

통 보 사 항

1. 제 목 : 병동 교대근무자 오프 편성에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 3교대 근무부서 간호사들의 근무형태상 특성을 감안하여 휴일 및 휴무일을 따로 지정하여 부여하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제23조에는 관공서의 공휴일에 관한 규정으로 정한 날, 근로자의 날, 공단 창립기념일 등에 해당하는 날은 휴일(유급)로 하며, 토요일은 휴무일로 정하고 있습니다. 그러나 직무의 성질상 규정에 의할 수 없는 교대근무자의 등의 휴일 및 휴무일은 따로 지정하여 부여할 수 있으며, 이때의 휴일 및 휴무일은 규정에서 정한 휴일 및 휴무일 범위 내에서 소속부서의 장이 정하여야 합니다.

또한, 같은 규정 제23조의2에는 매주 일요일을 유급 주휴일로 하되 당해 주간을 개근하지 아니한 사람은 무급으로 하도록 정하고 있습니다.

따라서 교대근무 직원에 대한 휴일, 휴무일, 주휴일을 제공할 때에는 가능한 통상근무자에게 주어지는 휴일 등의 일수 범위 내에서 소속부서의 장이 승인함으로써 주휴일 유급 조건 등을 충족하여야 할 것이며, 직원이 당월의 휴일 등의 일수와 누적되어 있는 오프(대체휴무) 일수를 초과하는 휴가를 신청하는 경우에는 연차 등을 사용하도록 권고하여야 할 것입니다.

그런데 '18.01.01~'18.05.31. 까지 ☆☆☆☆병원 병동근무자들의 휴일 등의 제공 실태를 확인한 결과, 일부 병동에서 소속 간호사가 ① 누적된 오프가 없음에도 연차를 사용하지 않고 13일 연속 휴가를 사용하여 당월의 소정근로일수가 8일이 부족하거나, ② 누적 오프가 없는 직원이 연속 12일 휴가를 사용하면서 연차는 3일만 사용하여 소정근로일수가 4일이 부족하거나, ③ 연속하여 14일 휴가를 당월과 익월에 걸쳐 사용하면서 연차 사용 없이 오프 2일만 사용하여 소정근로일수가 3일 부족한 경우 등 통상근무자에게 주어지는 휴일 등의 범위를 초과하여 교대근무자에게 휴무 등을 편성한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 교대근무자 근무표 작성 시 통상근무자에게 주어지는 휴일 등과 개인별 누적 오프일수를 초과하여 휴일을 편성하고자 하는 경우 초과 휴일은 연차 등을 사용하도록 함으로써 해당 월의 소정근로일수를 준수하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(권고)